



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

תובעת	ולנר גלית
	באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב גולני ו/או עו"ד ניר אורן ו/או עו"ד גילי גולני, רח' כצנלסון 70, גבעתיים 53276 טל': 03-53731617 ; פקס': 03-5713224
	נגד
נתבעים	עמרם אליאב
1.	באמצעות ב"כ: עו"ד טבה אופיר רח' רוטשילד 21, חדרה, 38205 טל': 04-6344436 ; פקס': 04-6226006
	ורדה אהרון, ת.ז. 048387138
	2.
	אשר גמליאל
	3.

פסק דין (חלקי)

1 לפניי תביעה שעניינה בחלוקת השימוש והחזקה בחצר בית משותף הרשום כרכוש משותף.

2 **רקע**

3 1. ענייננו בבית משותף ברחוב יצחק שדה 23, בשכונת "נווה עמל" בהרצליה, הרשום בפנקס
4 הבתים המשותפים כחלקה 200 בגוש 6558.

5 2. על פי צו רישום בית משותף מיום 10.3.1958 שניתן בהתאם לחוק הרלוונטי דאז (חוק בתים
6 משותפים, תשי"ג-1952), חלקת הבית המשותף מורכבת מארבעה מבנים המסומנים באותיות
7 א'-ד', ובכל מבנה ארבע דירות: שתי דירות בקומת א' ושתי דירות בקומה ב'.

8 3. בהתאם לצו הרישום לדירות הרשומות כתתי חלקות 5-8 במבנה ב' הוצמד (בחלקים בלתי
9 מסוימים) הרכוש המשותף בחלק החלקה המסומן בתשריט רישום הבית המשותף באות ב'
10 ושטחו 1,041 מ"ר.

11 4. הצדדים הם דיירים במבנה ב' בבית המשותף.

12 5. התובעת, גב' ולנר גלית (להלן: "התובעת"), היא הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה מס'
13 5 וממוקמת בקומה א' במבנה ב' (להלן: "דירת התובעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 6. נתבע 1, מר אליאב עמרם (להלן: "הנתבע"), הוא בעל הזכויות של דירה הרשומה כתת חלקה
2 מס' 7 שממוקמת בקומה ב' של הבית ונמצאת מעל דירת התובעת (להלן: "דירת הנתבע").
- 3 7. נתבעת 2 גב' ורדה אהרון היא בעלת הזכויות הרשומה של תת חלקה 8. נתבע 3, מר אשר
4 גמליאל, הוא על פי הנטען, היורש של בעלת הזכויות הרשומה בתת חלקה 6. יצוין כי נתבעים
5 2 ו-3 לא נתבעו מלכתחילה אלא צורפו כצדדים לתובענה בהמשך ההליך.
- 6 8. בתיק הבית המשותף מצוי הסכם לפי סעיף 21 לחוק בתים משותפים, שדומה במהותו לתקנון
7 מוסכם וכולל הוראות בדבר זכויותיהם וחובותיהם של הדיירים בקשר לבית המשותף וכן
8 הצמדות לחלקות משנה כפי שמצוין בצו הרישום. ההסכם ייקרא להלן: "התקנון".
- 9 9. הבית המשותף הרשום כולל, כאמור, ארבעה מבנים, אולם לצורך ענייננו ולמען הנוחות רק
10 מבנה ב' ייקרא להלן: "הבית/הבית המשותף".

טענות הצדדים

תמצית טענות התביעה

- 13 10. בתביעתה עתרה התובעת למתן צו הצהרתי שלפיו היא זכאית לעשות שימוש ייחודי ובלעדי
14 בכל שטח החצר האחורית של הבית מהחלק המרוצף שסמוך למבנה ועד לגדר בגבול חלקת
15 הבית המשותף (להלן: "שטח החצר שבמחלוקת"). על יסוד הצו ההצהרתי המבוקש, עתרה
16 התובעת גם למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע או מי מטעמו להיכנס לחלק זה או לבנות
17 שם, וכן עתרה התובעת למתן צו לפינוי כל המיטלטלין או הציוד שהניח הנתבע בשטח זה.
- 18 11. לטענת התובעת, עובר לרכישת דירתה בשנת 2006, בהתאם להתרשמותה מהמצב בשטח
19 ומהדברים שנאמרו לה על ידי מוכר הדירה, הייתה קיימת חלוקת שימוש מוסכמת בין
20 השכנים, שלפיה שטח החצר שבמחלוקת נמצא בשימוש ייחודי ובלעדי של הדירה בקומה א'
21 (דירת התובעת) ואילו הגג וחלק מהחצר הקדמית נמצאים בשימוש בלעדי וייחודי של הדירה
22 שנמצאת מעליה (דירת הנתבע). לשיטת התובעת, בהסתמך על חלוקת שימוש מוסכמת זו -
23 שמאפיינת את רוב השכונה שהבניינים בה בנויים באופן זהה, רכשה את דירתה.
- 24 12. התובעת הוסיפה וציינה כי החל מהמועד שבו קיבלה לידיה את החזקה בדירה, היא עושה
25 שימוש בלעדי וייחודי בחצר שבמחלוקת לרבות עריכת אירועים פרטיים ודואגת לבדה
26 לתחזוקת ושמירת השטח. התובעת הדגישה כי הנתבע היה שותף להסדר חלוקת השימוש
27 ברכוש המשותף ובפועל נהג על פיו ולא נכנס לשטח החצר שבמחלוקת.
- 28 13. לטענת התובעת במועד מסוים (סמוך להגשת התביעה), החליט הנתבע להשתלט על שטח
29 החצר שבמחלוקת, לבנות שם מחסן, ולהציב במקום שולחנות כיסאות ומיטלטלין שונים ללא
30 הסכמת התובעת, ותוך הפרת ההסכם לחלוקת השימוש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. התובעת הדגישה כי על בסיס הסכם חלוקת השימוש זכה הנתבע בזכות לשימוש ייחודי בגג המבנה, לרבות בניה שביצע על גבי הגג לצורך הרחבת דירתו (אשר בחלקה נבנתה שלא על פי היתר כדין), ואם הנתבע מתכחש להסכם חלוקת השימוש היא שומרת על זכותה לתבוע מהנתבע הריסה של תוספת הבניה על הגג.

15. נוסף לכך, התובעת עתרה למתן סעדים הצהרתיים נגד הנתבע בחצר הקדמית שפונה לחזית הרחוב שעניינם הנמכת גדר ומתן צו האוסר על הנתבע להכשיר מקום חניה בבית ללא קבלת היתר בניה כדין. כן עתרה התובעת למתן סעדים כספיים נגד הנתבע בסך של 7,730 ש"ח וזאת בגין תשלומים שבהם נשאה עבור עבודות גינון ואחזקה שונות.

16. בתביעה התבקשו סעדים נוספים שעניינם תיקון ליקויי איטום בדירת הנתבע, בקיר חיצוני ובצנרת מי גשם. לגבי סעדים אלו הגיעו הצדדים להסדר דיוני שיפורט בהמשך.

תמצית טענות ההגנה

17. הנתבע טען כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית שכן משמעות הסעד המבוקש בתביעה הוא הוצאת רכוש משותף והצמדתו לדירת התובעת שזהו סעד שאינו בסמכותו של המפקח.

18. לגופו של עניין טען הנתבע, כי שטח החצר שבמחלוקת לא היה בשימוש ייחודי של התובעת אלא מאז ומתמיד היה בחזקתו הייחודית דווקא של הנתבע, ולראיה, בבקשות למתן היתר בניה שהגיש הנתבע בעבר סומן מחסן ששייך לנתבע בשטח החצר שבמחלוקת.

19. הנתבע הטעים כי החצר האחורית כוללת חלק מרוצף הסמוך לדירת התובעת, שאין מחלוקת לגביו כי הוא בשימוש ייחודי של התובעת ושל מי שקדם לה, ואילו החלק האחורי של החצר המשותפת - שטח החצר במחלוקת, היה מאז ומתמיד בחזקת הנתבע. במקרים שבהם עשתה התובעת אירועים בחצר היא ביקשה וקיבלה את הסכמתו לכך.

20. הנתבע הצביע על כך שהתובעת עושה שימוש ביחידת דיור במרתף דירתה, יחידה שנבנתה ללא היתרי בניה כדין, ושבגין בניה זו הוגש נגד הבעלים הקודם של דירת התובעת כתב אישום על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה. הועדה המקומית אף אסרה על בניית המרתף וניתן על ידה צו להריסתו - שלא מומש.

21. עוד ציין הנתבע כי התובעת היא אשת נדל"ן מתוחכמת העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית ועושה שימוש בקשריה ובידע המקצועי שלה כדי להשתלט על חלקים ברכוש המשותף לטובתה האישית ולהשאת התמורות שתקבל בעת שתצא לפועל תכנית התחדשות עירונית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אשר לתוספת הבניה על גג דירתו, ציין הנתבע כי התובעת רכשה את דירתה כשדירתו לרבות
ההרחבה שבוצעה על הגג היתה בנויה בדיוק כפי שהיא כיום ועל כן היא מושתקת ומנועה
מלטעון נגד ההרחבה.
23. לגופו של עניין נטען, כי הרחבת הדירה בוצעה בשעתו על פי היתרי בניה כדן, וניתנה לגביה
הסכמת כל בעלי הזכויות בבית, כך שאין בסיס לטענות התובעת. בהקשר זה, הפנה הנתבע
להוראת סעיף 19 (ג) לתקנון שלפיו כל תוספת בניה והרחבה של דירה תיחשב כשייכת לאותה
הדירה.

ההליכים שהתקיימו בתיק

24. בדיווח על דיון מקדמי שנערך בין התובעת לנתבע לפי תקנה 35 לתקנות סדר הדין האזרחי,
תשע"ט-2018, צוין כי הצדדים הסכימו על צמצום חלק מהמחלוקות ביניהם והודיעו על
הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקח אשר ייתן חוות דעת מטעמו ביחס לליקויים ברכוש
המשותף ובדירת הנתבע ולאחר חוות הדעת יבוצעו התיקונים הנדרשים על פי חוות הדעת.
25. ביום 30.10.2022 התקיים דיון קדם משפט. בתום הדיון הוחלט על צירוף בעלי הזכויות בתתי
חלקות 6 ו-8 כבעלי דין נוספים לתביעה (נתבעים 2 ו-3), וכן כי תינתן החלטה משלימה לעניין
מינוי מומחה בהתאם להסכמת הצדדים בדיון המקדמי. כמו כן, נקבע סיור במקום בנוכחות
הצדדים ובאי כוחם ליום 11.12.2022.
26. בהחלטה מיום 3.11.2022 הוריתי על מינוי אינג' צבי רון כמומחה מטעמי לבחינת הטענות כפי
שהוסכם על ידי הצדדים. בהחלטה מיום 28.11.2022 ניתנה על ידי הבהרה ומיקוד לעניין
הבדיקות שעל המומחה לבצע.
27. ביום 11.12.2022 הגישה נתבעת 2 גב' אהרון התייחסות לתביעה שבה ציינה כי אין לה עניין
במחלוקת בין שכניה גב' ולנר ומר עמרם. גב' אהרון הוסיפה וציינה כי החלוקה המקובלת
היא שהחצר האחורית מחולקת ל-4 כשהחלקים הצמודים (הסמוכים פיסית) למבנה שייכים
לקומות התחתונות והחלקים המרוחקים שייכים לקומות העליונות. כן צורף תרשים סכמטי
של חלוקת החצר האחורית.
28. יצוין כי נתבע 3 - מר גמליאל, לא הגיש כתב הגנה מטעמו לתיק, אף על פי שהתביעה וההחלטה
על צירופו להליך הומצאה לידי (ר' הודעת התובעת מיום 9.11.2022).
29. ביום 11.12.2022 נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם. בסיום הביקור
ולנוכח הצעה אפשרית שעלתה לסיום הסכסוך בהסכמות, הוריתי לצדדים להגיש הודעת
עדכון לתיק בתוך פרק זמן של 14 ימים (ר' פרוטוקול והחלטה מיום 13.12.2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. מאחר שההידברות בין הצדדים לא צלחה נקבע התיק לשיבת הוכחות וניתנה החלטה על הגשת ראיות, לוחות זמנים להגשתם וזמני חקירות עדים.
31. בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 10.7.2023, העידו מטעמה של התובעת, התובעת בעצמה מר גיא בן אפרים בן זוגה לשעבר של התובעת, וגב' ליאת עתיר, חברתה של התובעת. מטעם הנתבע העיד הנתבע בעצמו. הנתבע ויתר על עדותם של נתבעים 2 ו-3.
32. יצוין כי בדיון ההוכחות הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שלפיה בשלב הראשון יינתן פסק דין חלקי בתיק במסגרתו תינתן הכרעה ביחס לסעדים שבסעיפים 7.7-7.1 ו-7.11-7.12 לכתב התביעה, ובשלב השני יינתן פסק דין משלים ביחס לסעדים שבסעיפים 7.8-7.10 לכתב התביעה (תיקון ליקויים) שבעניינם מונה מומחה מטעם המפקח. עוד הוסכם בדיון כי יוגשו לתיק מסמכים שהגיעו לידיהם של הצדדים ונכתבו על ידי נתבע 3 מר גמליאל (הוגשו וסומנו נת/ 1 ו-נת/2).
33. בסיום הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה וכתת נותר להכריע בתביעה (פרוטוקול ההוכחות והסיכומים בע"פ ייקרא להלן: "פרוטוקול ההוכחות").

דיון והכרעה

34. השאלה העיקרית העומדת להכרעה במסגרתו של הליך זה, היא האם לתובעת זכות שימוש וחזקה ייחודית בשטח החצר שבמחלוקת שבגינה יש למנוע מהנתבע לעשות שימוש או לבנות על שטח זה.
35. אקדים ואומר כי לא מצאתי לקבל את התביעה שכן לא שוכנעתי בדבר קיומו של נוהג או הסכם שיתוף לחלוקת השימוש (אשר לא הועלה מעולם על הכתב וממילא לא נרשם) ושמכוון עומדת לתובעת זכות שימוש ייחודית בשטח החצר שבמחלוקת. נימוקי יפורטו להלן.

האם הוכחה טענת התובעת לפיה ניתנה לה זכות שימוש ייחודית בשטח החצר במחלוקת?

36. ממסמכי רישום הבית המשותף, חצרות הבית נכללות ברכוש המשותף של הבית, ולא הוצמדו למי מדירות הבית. הצדדים אינם חולקים על כך.
37. כמו כן, וכפי שהובהר במפורש על ידי ב"כ התובעת, התביעה דן אינה עוסקת בזכות קניינית של התובעת או במתן סעד לפיו שטח החצר שבמחלוקת מוצמד לדירת התובעת (שאלו סעדים שאינם בתחום סמכותי העניינית), ועל כן השאלה אותה אבחן להלן היא רק בנוגע לזכות שימוש ייחודית בשטח זה.
38. המלומד פרופ' מיגל דויטש בספרו "קניין" כרך א' (1997) בעמ' 734 התייחס לעניין עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 "ואכן, לא אחת הפסיקה הכירה, ללא התחבטות, בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות, הן
2 לעניין "חלוקה למעשה" של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף, והן לעניין זכויות
3 בניה. על הרשאות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף או בחלקו יחולו הכללים
4 הרגילים החלים על הרשאות שימוש, ובראשם הכללים הנוגעים לאופן סיום הרשות,
5 ולשאלת הפיצוי של בר-הרשות בעקבות סיום הרשות. הסכמים בעניין זה, כך נפסק, אינם
6 טעונים מסמכים בכתב".
- 7 39. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי הדירות בבית המשותף,
8 וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, וניתנות תמורות הדדיות, באופן שבו כל צד מקבל חלק מסוים
9 ברכוש המשותף לשימוש הייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה והדדית להימנע משימוש
10 בחלק אחר של הרכוש המשותף. יכול וחלוקה מוסכמת זו – הגם שאין לה ביטוי כתוב – תחייב
11 את בעלי הדירות.
- 12 40. בהתאם לפסיקה, לשם מתן רשות לבעל דירה לעשות שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש
13 המשותף יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, וכן כי הסכמה זו תהיה ברורה
14 ומפורשת (ר' ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850; ע"א 698/85 יהודה
15 בן צור נ' נעים ששון, פ"ד מא(3) 144). באשר לצורך בהסכמה מפורשת לעניין ויתור על זכות
16 הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי רפול, פ"ד נד(3) 389,
17 (394) (וכן ראה בת.א (ת"א) 34217-12-18 מיכל אבידן נ' שרון דנציג, פורסם בנבו 15.8.2022
18 והאסמכתאות בפסקה 26 לפסק הדין).
- 19 41. אשר לנטל ההוכחה והשכנוע, כאשר החלוקה המוסכמת הנטענת שונה מהמצב הרישומי
20 בפנקסי המקרקעין, כגון במקרה שבו נטען להסכמה של בעלי הדירות בבית שלאחד מבעלי
21 הדירות תינתן זכות שימוש ייחודית בחלק שרשום ברכוש המשותף, נטל ההוכחה הוא על מי
22 שטוען למצב שונה מהמצב הרישומי. בעניינו, ברי כי נטל ההוכחה מוטל על התובעת (ר'
23 בעניין אבידן לעיל).
- 24 42. מן הכלל אל הפרט. כפי שיפורט להלן, חומר הראיות אותו הציגה התובעת לצורך הוכחת זכות
25 השימוש הייחודית שהוענקה לה, לטענתה, בשטח החצר שבמחלוקת, היה דל למדיי, ולא היה
26 בו כדי לשכנעני בקיומה של זכות כזו.
- 27 43. ראשית, התובעת רכשה את דירתה רק בשנת 2006 והיא אינה יכולה להעיד על המצב שקדם
28 לרכישת הדירה. כמו כן, התובעת נמנעה מלהביא לעדות את בעלי הדירה הקודמים, בני הזוג
29 שטרנליך, שמכרו לה את דירתם ואשר לפי גרסתה (סע' 17 לכתב התביעה), הציגו לה עובר
30 לרכישת הדירה את אותה חלוקה מוסכמת מקדמת דנא הנוהגת "שנים רבות" שמכוחה ניתנה
31 לה זכות שימוש ייחודית בחצר. עוד נמנעה התובעת מלהביא לעדות גם את יתר בעלי הדירות
32 בבית המשותף גב' אהרון ומר גמליאל שיתכן והיה בעדותם לשפוך אור על החלוקה הנטענת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 אימתי החלה, ופרטיה. שכן, כאמור, לצורך הוכחת מתן זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף
- 2 יש להוכיח הסכמה ברורה, מפורשת וחד-משמעית שניתנה על ידי כל בעלי הדירות.
- 3 44. לטעמי, בהיעדר הסכם כתוב ומפורט לחלוקת השימוש בחצר המשותפת, בעלי הדירות
- 4 (הנוכחיים והקודמים) בבית הם עדים מהותיים לצורך הוכחת הסכמות כאמור, וברי כי
- 5 הימנעותה של התובעת - שעליה נטל ההוכחה והשכנוע, להביא לעדות עדים רלוונטיים אלו,
- 6 פועל לחובתה.
- 7 45. שנית, העדים שהובאו מטעמה של התובעת, מר בן אפרים וגב' עתיר, העידו בסה"כ שהיו
- 8 נוכחים באירועים משפחתיים אותם קיימה התובעת, מעת לעת, בשטח החצר שבמחלוקת.
- 9 אלא שאין די בעדויות אלו להוכחת הנטען, שכן גם מתן אמון מלא בגרסת עדי התובעת איננו
- 10 מוביל למסקנה כי לתובעת ניתנה זכות שימוש ייחודית בשטח. ברור כי הגעה אקראית של
- 11 העדים הנ"ל לאירועים משפחתיים שנערכו בחצר, אינה מלמדת על תפיסת חזקה מוסכמת
- 12 ושימוש ייחודי קבוע של התובעת שנעשה בהסכמת כל בעלי הדירות.
- 13 כהערת אגב, ומבלי לקבוע זאת ככלל גורף לכל המקרים, אציין כי שימוש מפעם לפעם בחצר
- 14 משותפת לעריכת אירועים משפחתיים בהחלט עשוי להיחשב, במגבלות ובתנאים מסוימים,
- 15 גם כשימוש סביר ורגיל ברכוש משותף שאינו טעון על-פי דין (במובחן מהאופן שבו ראוי לנהוג
- 16 על בסיס יחסי שכנות טובה) את הסכמת בעלי הדירות.
- 17 46. שלישית, מהביקור שערכתי במקום לא התרשמתי כי קיימים בשטח סממנים פיזיים ברורים
- 18 כגון גדר או כניסה נפרדת המעידים על כך שנעשתה חלוקה מוסכמת בפועל של החצר
- 19 במחלוקת ושזו יוחדה לשימוש התובעת. בביקורי במקום ציינתי כי:
- 20 "בשטח המחלוקת בתחום החצר האחורית נצפו מספר כיסאות פלסטיק, כיסאות פיקניק,
- 21 שולחן וכן ציוד נוסף המונח בתפזורת. בשטח המחלוקת גדלה בעיקר צמחיית בר וניכר כי
- 22 אינה מטופלת ומטופחת". (שו' 22-24 בעמ' 1 לפרוטוקול הביקור במקום).
- 23 במילים אחרות: לא נמצא בשטח כל ביטוי פיזי וממשי לשימוש הייחודי הנטען. החצר
- 24 שבמחלוקת כלל אינה נחזית להיות חצר מתוחמת ופרטית של התובעת שמשמשת רק אותה
- 25 ואת בני משפחתה באופן קבוע והיא אף אינה מתוחזקת היטב וכראוי.
- 26 47. רביעית, ועל רקע מכלול הראיות שבתיק, הטענה כי התובעת ביצעה פעולת תחזוקה וגינון
- 27 שונות בחצר איננה מהווה, לטעמי, אינדיקציה בעלת משקל להסכמת שכנים למתן זכות
- 28 שימוש ייחודית מוסכמת בחצר.
- 29 48. תחילה אציין שספק בעיני אם הטענה לגופה הוכחה כדבעי, שכן התובעת לא תמכה עדותה
- 30 באסמכתאות כגון קבלות או חשבוניות המעידות על ביצוע עקבי ורציף של תשלומים לבעלי
- 31 מקצוע שתחזקו את החצר לאורך השנים. אך גם אצא מתוך נקודת הנחה שהתובעת לבדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 דאגה לתחזוק, לנקות ולגן את השטח, ואף שילמה מכיסה עבור עבודות אלו, אין זו ראייה
- 2 מספקת לכך שכלל בעלי הדירות הסכימו כי השטח "שלה". כאמור, דירת התובעת נמצאת
- 3 בקומת הקרקע ובסמיכות פיזית לחצר, ועל כן לא ניתן לשלול את הטענה שבראיית השכנים
- 4 פעולות הגינון והתחזוקה שביצעה התובעת בחצר, הן פעולות שנועדו להגן על האינטרס
- 5 העצמי שלה כבעלת דירה בקומת הקרקע, ולא מעבר.
- 6 49. חמישית, כאמור, הנתבע אמנם לא מכחיש כי היתה חלוקה מוסכמת של חלקת הבית המשותף
- 7 אלא שלגרסתו שטח החצר העורפית מחולק באופן שבו רק שטח החצר המרוצף הסמוך לדירה
- 8 התחתונה (דירת התובעת) נמצא בשימוש ייחודי של התובעת ואילו שטח החצר שבמחלוקת
- 9 שאינו מרוצף אמור להיות בשימוש ייחודי של הקומות העליונות דווקא, היינו של דירתו הוא.
- 10 50. אני דוחה את טענתו זו של הנתבע, שאף היא לא נתמכת בעדויות של יתר בעלי הדירות (הנתבע
- 11 בחר, מטעמיו, שלא להביאם לעדות לפניי), ובכל ממצא פיזי בשטח.
- 12 51. עוד אציין כי בחקירתו הנגדית שינה הנתבע את גרסתו וציין כי מבחינתו גם התובעת וגם הוא
- 13 יכולים לעשות שימוש בשטח החצר שבמחלוקת (שו' 1-3 ושו' 19 בעמ' 17 לפרוטוקול
- 14 ההוכחות). על כן, וגם לנוכח השוני בגרסה בעניין מהותי לא מצאתי לקבל טענת הנתבע באשר
- 15 לנוהג הקיים והמוסכם בבית המשותף.
- 16 52. לא נעלמה מעיני תכנית היתר הבניה מיום 6.10.1980 (ת"1) שלפיה התבקש היתר להקמת
- 17 מחסן בשטח שבמחלוקת ליד מחסן (פחון) קיים בתוספת הכיתוב "מחסן של שכן למעלה",
- 18 אלא שמסמך זה אינו מעיד, להבנתי, על מתן זכות שימוש ייחודית בכל שטח החצר במחלוקת
- 19 לדירה העליונה כפי שהנתבע טוען. ממסמך זה ניתן ללמוד שבשטח החצר שבמחלוקת הוסכם
- 20 על ידי השכנים (דאז) שיעשה בו שימוש משותף ויוצב בו מחסן ששייך לדירה התחתונה וגם
- 21 מחסן לדירה העליונה. בשולי הדברים יוער כי במסמך זה יש גם כדי להחליש את טענת
- 22 התובעת כי במשך "עשרות שנים" נעשה שימוש ייחודי של הדירה התחתונה.
- 23 53. לאור כל האמור לעיל, משלא הוצגה לפניי תשתית ראייתית משכנעת כי ניתנה הסכמת כל
- 24 בעלי הדירות לשימוש ייחודי של התובעת בשטח החצר שבמחלוקת, ומשלא שוכנעתי כי
- 25 השטח הוא בשימוש ייחודי של הנתבע בהסכמת כל בעלי הדירות, הרי שדינו הוא כרכוש
- 26 משותף לכל דבר ועניין, ועל כן הסעדים המפורטים בסעיפים 7.1-7.3 ו-7.5 לכתב התביעה
- 27 נדחים בזאת.
- 28 54. למען הסר כל ספק אבהיר ואדגיש: אין בדחיית הסעדים כאמור לאפשר בניה או שימוש שלא
- 29 כדין של מי מבעלי הדירות בשטח החצר שבמחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. כמו כן, מאחר שמדובר ברכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית של בעלי הדירות לקבל החלטות לעניין החצר שבמחלוקת וזאת בהתאם לרוב הדרוש בחוק המקרקעין ועל הנציגות לתחזק שטח זה.

הסעדים הכספיים

56. בסעיף 7.6 לכתב התביעה טוענת התובעת כי על הנתבע להשיב לה סך של 4,680 ש"ח בגין תשלום אותו שילמה לגן מטעמה לאחר שהנתבע מנע מהגן לנטוע עצים בשטח המחלוקת.

57. לא מצאתי להיעתר למתן סעד כספי זה, שכן סעד ההשבה הכספית אינו מושתת על עילה מוכרת הנמצאת בתחום סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין (ר' שורות 22-24 בעמ' 20 לפרוטוקול ההוכחות שלפיו העילה היא "עילה חוזית" או ב-"עשיית עושר ולא במשפט").

58. נוסף על כך, משקבעתי שלא הוכח כי ניתנה לתובעת זכות שימוש ייחודית בשטח החצר במחלוקת וכי מדובר בשטח שהוא רכוש משותף לכל דבר ועניין, הרי שספק בעיני אם קמה לתובעת זכות לתבוע את הנתבע בגין סירובו לנטיעת העצים בכלל ומכוח דיני עשיית עושר בפרט, שכן לא ברור איזו טובת הנאה הפיק הנתבע על חשבון התובעת בסירובו לנטיעת העצים.

59. בסעיף 7.7 לתביעה עתרה התובעת לכך שהנתבע ישיב לה סך של 3,050 ש"ח עבור הוצאות שהוציאה התובעת לצורך תיקוני איטום שונים בקירות החיצוניים של דירתה, שלטענתה, נגרמו בשל מעשיו של הנתבע וב-"אשמתו" (ר' סעי' 46 לכתב התביעה).

60. כלומר, אין מדובר בתביעת בעל דירה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא בעצמו לתחזוקת הרכוש המשותף שהרי במקרה כזה היה על התובעת לתבוע את נציגות הבית המשותף/כל בעלי הדירות ולנכות את חלקה היחסי, אלא מדובר בתביעה שעילתה נזיקת או מתחום דיני עשיית עושר ולא במשפט - עילות שאינן בתחום סמכותי העניינית לפי חוק המקרקעין.

61. למעלה מן הנדרש יוער כי גם אם תביעתה של התובעת היתה תביעת שיפוי סטנדרטית של בעל דירה ששילם מכיסו עבור תיקונים שביצע ברכוש המשותף ללא הסכמת ואישור נציגות/בעלי דירות, הרי שלא נטען ואף לא הוכח כי התובעת עמדה בששת התנאים המצטברים שנקבעו בפסק הדין בעניין רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (פורסם בנבו, 14.12.2017), על מנת שתעמוד לה הזכות המשפטית לשיפוי מבעלי הדירות האחרים.

62. מכאן, שגם דינו של סעד כספי זה - להידחות.

החצר הקדמית ואיסור על הכשרת חניה ללא היתר בניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. מביקורי במקום עלה כי החצר הקדמית מחולקת באופן הבא (שו' 6-14 בעמ' 1 לפרוטוקול הביקור):

"לבית חצר קדמית שאינה צמודה למי מדירות הבית ונכללת ברכוש המשותף של הבית. החצר הקדמית תחומה בחומת אבן לחזית רחוב יצחק שדה ומחולקת לשני חלקים אשר מפרידה ביניהם חומת אבן ופשפש. החלק הדרום מערבי בחצר הקדמית הוא בשימוש ייחודי של הנתבע, משטח החצר מרוצף, ומוצב בו מחסן פלסטיק.

בחומה לחזית הבית קיימים שני שערים שער ברזל המוביל לחדר המדרגות ומשם לכניסה לדירת הנתבע ושער נוסף העתיד לשמש להכשרת חניה לנתבע, על פי הנטען. החלק הצפון מערבי בחצר הקדמית מרוצף אף הוא ומשמש לחניית רכבה של התובעת וכולל שער כניסה לחניה. התרשמתי שחלקו של הנתבע בחצר הקדמית גדול יותר מחלקה של התובעת".

64. כאמור, אין מחלוקת בין התובעת לנתבע כי החצר הקדמית מחולקת לשני חלקים כשכל אחד מהם זכות לשימוש ייחודי בחלקו. על פי ממצאי הביקור במקום, התובעת משתמשת בחלק החצר הקדמית לחניית כלי רכבה ואילו הנתבע פועל אל מול מוסדות התכנון לשם הכשרת החלק שבחצר הקדמית שבשימושו הייחודי לשימוש כחניה, אך הוא טרם חונה שם ולמצער אינו חונה שם באופן קבוע.

65. התובעת מבקשת בתביעה זו כי יינתן על ידי ומראש צו האוסר על הכשרת חניה **ללא היתר בניה כדין**, אלא שהמפקח על רישום המקרקעין אינו דן בתביעות בפן התכנוני אלא הוא אמון על הפן הקנייני על פי הוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי שבתוספת לו. ככל שחנית רכבים בחצר הקדמית טעונה היתר, עניין הוא למוסדות התכנון לעסוק בו.

66. לאור האמור, אני מורה על מחיקתו של סעד זה. בהתאם, גם לא מצאתי להורות על הקמת הגדר שפורקה.

טענות נוספות

67. התובעת והנתבע הקדישו חלק לא מבוטל בחקירות הנגדיות ובסיכומים לטענות שיש להם האחד כלפי השנייה ביחס לבניה שבוצעה בדירות שלא בהתאם להיתר בניה כדין או בניגוד להחלטות/צווים שניתנו ע"י מוסדות התכנון.

68. כך, כלפי הנתבע נטען כי תוספת הבניה על הגג נבנתה תוך חריגה מהיתר, חריגה שהוכחשה על ידו נמרצות, ואילו כלפי התובעת נטען כי במרתף שמתחת לדירתה נעשה שימוש בניגוד להחלטת הועדה המקומית הרצליה וכי ניתן לגביו צו הריסה – צו שלשיטת התובעת בוטל.

69. לא מצאתי רלוונטיות לדיון בטענות אלו, מאחר שהן מושתתות על דיני התכנון והבניה, שאינן מצויות בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, למעט בהיבטים מסוימים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/106/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 שנקבעו בחוק, אשר אינם רלוונטיים לענייננו (עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 חנה
- 2 שטיינברג נ' יוגב צבי, פורסם בנבו 6.7.2020 בפסקה 58; המפקח על המקרקעין (פ"ת) נחמיאס
- 3 נ' ג'יבלי, פורסם בנבו 14.3.2022 בפסקאות 40-42).
- 4 70. כאמור, המפקח על רישום מקרקעין אינו הגוף שמופקד על הוצאה לפועל של החלטות
- 5 הניתנות על ידי מוסדות התכנון, או שבכוחו להכריע בתוקפו של צו הריסה, או של היתר שניתן
- 6 על ידי מוסדות התכנון והאם בוצעה חריגה ממנו, וככל שנושאים אלו שנויים במחלוקת, יש
- 7 להפנות את הטענות בעניין לערכאה המתאימה.
- 8 71. בהקשר זה יש להוסיף כי במהלך הדיון ואגב הטענות התכנוניות נטענו טענות לעניין קיומן או
- 9 היעדרן של הסכמות קנייניות לתוספת הבניה שבנה הנתבע על הגג – טענות מעין אלו אמנם
- 10 מצויות בתחום סמכותי הענייני, אך מאחר שהתובעת במודע לא עתרה למתן סעד בכתב
- 11 התביעה בעניין הריסת או סילוק תוספת הבניה בגג הנתבע בעילה של היעדר הסכמה קניינית,
- 12 לא מצאתי שיש טעם או צורך לדון בכך.
- 13 72. מיותר לציין כי אין בפסק דין זה להכשיר עבירות על חוקי התכנון והבניה, אם נעברו כאלה
- 14 על ידי התובעת והנתבע.
- 15 **לסיכום**
- 16 73. הסעדים בסעיפים 7.1 - 7.7 ו- 7.11 לכתב התביעה נדחים בזאת. הסעד בסעיף 7.12 לכתב
- 17 התביעה - יימחק.
- 18 74. בתוך 60 ימים מהיום, יגישו הצדדים הודעת עדכון לתיק באשר לממצאי חוות דעת המומחה
- 19 והאם הם מסכימים להסדר שלפיו יינתן פסק דין משלים לתיקון ליקויים על פי חוות דעת
- 20 המומחה, ובכפוף להגשת כתב סיכומים.
- 21 75. הוצאות ההליך כולו יוכרעו במסגרת פסק הדין המשלים לאחר שאפשר לצדדים לטעון
- 22 לעניין זה במסגרת הסיכומים.
- 23 ניתן היום, כ"ה אדר ב תשפ"ד, 04 אפריל 2024, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה